粉笔直播课

理论攻坚-民法典总则编 2

（笔记）

主讲教师：潘琪

授课时间：2025.07.30

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-民法典总则编 2（笔记）

【答案汇总】

第三节 1-4：×/ACD/D/BCD

第四节 1-3：CAA

第五节 1-5：×/D/C/AB/×

说在课前

1.课程内容：第三章第一部分第三节～第五节（讲义 148 页—154 页）

2.课程时长：预计在 2 小时 30 分钟左右

3.记笔记：绝大数内容导图均有，单独需要记的地方会提醒

4.答疑：课中休息；明天开课前

【注意】

1.课程内容：第三章第一部分总则的第三节到第五节，对应讲义 148 页—154 页。

2.课程时长：预计在 2 小时 30 分钟左右。

3.记笔记：绝大多数内容导图均有，单独需要记的地方会提醒。

4.答疑：课中休息；下节课开课前。

5.三节内容要明确法条是什么意思，四川基本以案例的形式出现，很少考查死记硬背的法条原文，一定要理解。

第三节　民事法律行为

一、民事法律的概念

民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

【解析】

1.民事法律行为：民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

（1）民事主体：自然人（大活人）、法人（组织）、非法人组织。

（2）意思表示：将内心想要和别人形成法律关系的想法表达出来，对行为要求不高，可以通过口头、书面、肢体动作的方式表达；意思表示的目的是设立、变更、终止民事法律关系，如缔结合同关系。

2.例：张三和万科协商一致，订立了一份书面买房合同，当事人是张三和万科，二者是民事主体，通过书面、意思表示的方式设立了买卖合同关系、民事法律关系，签合同的行为是民事法律行为。二者觉得买卖住宅不行，协商一致后将合同里的住宅改为商铺，为改合同、变更；二者协商一致后，将合同解除、一拍两散是终止。

3.考点：意思表示，为民事法律行为的核心要素。问民事法律行为概念的核心要素是哪个，要选择意思表示。如果不将内心的想法表达出来，别人就不知道，将意思表示作为民事法律行为的核心，一定要表达。

二、民事法律行为的效力

（一）有效民事法律行为

（二）无效民事法律行为

（三）可撤销的民事法律行为

（四）效力待定的民事法律行为

【解析】民事法律行为的效力：

1.行为成立后不一定生效，在法律效力中有四种可能性，即有效、无效、可撤销、效力待定，为第三节的核心内容，主要考查的是民事法律行为的效力。

2.考法：四川以案例的形式考查，给出具体案例问案例中的行为人所做的民事法律行为效力如何。无需死记硬背，不需要记忆所有的案例，理解每个法条对应的经典案例即可，考试往往是经典案例的变形。如老师上课举的例子是张三、李四，考试考的是赵某、王某。

（一）有效民事法律行为

具备下列条件的民事法律行为有效：

1.行为人具有相应的民事行为能力。

2.意思表示真实。

3. 不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

口诀：真实有能力，守法守道德。

【解析】有效民事法律行为："有效"即有约束力，常见的是合同，签完合同对双方当事人有效力、约束力，违反合同要承担违约责任，为有效的行为。要想行为有效要同时满足三个条件，缺一不可。

1. 行为人具有相应的民事行为能力：

（1）完全民事行为能力人/完人：独立实施民事法律行为，有行为能力。

（2）限制民事行为能力人/限人：不经家长/法定代理人，自己可以独立实施纯获利益的（收红包）的行为，以及与年龄、智力、精神状态相适应的金额小的行为。

（3）无民事行为能力人/无人：干啥啥不行，不能自己独立实施民事法律行为，所有的事情必须由法定代理人来代理实施。

2. 意思表示真实：没有弄虚作假、强迫、威胁、欺骗，是心甘情愿做的。

3. 不违反法律、行政法规的强制性规定（法律允许），不违背公序良俗（道德允许）：交易内容层面。

4. 举例：张三在万科通过书面合同的方式签订了买卖房屋的合同，张三和万科在法律没有特殊说明的情况下有相应的行为能力，二者是真实、自愿地签合同，买卖合同是买卖房屋，法律、道德允许，合同签完就有效，一方不履行合同的义务，则要承担违约责任。

5. 口诀：真实（2）有能力（1），守法守道德（3）。

6. 命题：要想行为有效，当事人必须是完全民事行为能力人（错误），原因：不一定，八岁的孩子作为限人，买辣条，收十个亿的红包的行为有效。

（二）无效民事法律行为

1. 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

2. 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。 双方是虚假欺骗

3. 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

4. 违背公序良俗的民事法律行为无效。

1-5其实都是对应有效民事法律行为相反

5.违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违反法律、行政法规的强制性规定的有两种情形

1.禁止性：法律法规直接禁止的 无效

2.管理性：法律法规规定必须进行备案登记的 违法处罚，但是合同有效

举例：开店法律并未禁止，但是需要办理手续，若未经许可开了家餐饮店

思考 1：若未经许可开了餐饮店是否违反法律法规？

思考 2：涉及和顾客间的民事法律行为（买卖快餐合同）效力？

口诀：小孩卖假串，缺德又违法。

【解析】无效民事法律行为："无效"是当然无效、自始无效。法律的"当然"是理所当然的意思，当然无效是五种行为理所当然地没有任何效力，不需要找其他人确定，不需要找其他机关、机构来进行判决和确认，理所当然是无效的；"自始"是一开始就没有，五种行为是从做完的那一刻做了也白做，没有任何效力、约束力，约束不了对方。

1.无民事行为能力人实施的任何民事法律行为无效：无人有不满 8 周岁的和全疯子，二者单独实施的任何行为均无效。如五岁的孩子买辣条，全疯子收红包的行为仍然无效，因为无人干啥啥不行，所有的行为自己单独做都无效，要想有效则需要法定代理人代理实施。

2.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效：行为人和相对人是两个人，即双方虚假/共同虚假。典型的是阴阳合同，如某艺人和制片公司签订了一份演艺合同，本来约定片酬是 2 个亿，但交的税太多，于是将合同的片酬 2 个亿改为 2 千万，制片公司是行为人，相对应的艺人是相对人，可以理解为甲方和乙方。对于 2 千万的协议二者心知肚明是假的，是为了避税，不会这样支付片酬，只会给 2 个亿，签订的 2 千万的协议是双方/共同虚假，签了也白签，是无效的行为。因为这份合同约束的是艺人和制片公司，结果二者都是假的，合同无意义，法律规定直接无效。

3.行为人与相对人恶意串通（相互勾结），损害他人合法权益的民事法律行为无效：如甲找张三替自己买车，张三接到授权后和卖家李四说甲人傻钱多，本来车卖 20 万，让李四加价 5 万卖给甲，多得的 5 万二者平分。行为人张三和相

对人李四恶意串通、相互勾结，从而损害甲的合法权益，这份协议签了也白签，在法律上无效，因为损害了无辜第三方甲的权益，法律不认可将协议作为伤害别人的武器。

4.违背公序良俗的民事法律行为无效：如四川泸州的小三争遗产案，老汉在去世之前写了一份遗赠，将所有的遗产赠与给小三，老汉去世后，小三将老汉的原配妻子、孩子告上法院，请求法院执行老汉的遗赠，审理案件的法官不会按照小三的请求，让原配和子女将老汉的遗产都给小三，法官认为这份遗赠违反公序良俗，突破道德底线，被认定为无效，从而驳回小三的请求。

5.违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

（1）强制性规定：没得商量。

①禁止性规定：不能做这样的事情，法律禁止做。如在刑法中有很多禁止性规定，有杀人、抢劫、贩毒、走私，法律直接禁止大家做，有人做了在刑法中符合条件构成犯罪，在民法中签了杀人协议、走私协议、贩毒协议直接无效。如甲和乙签了贩毒协议，甲给乙 10 万元，乙给甲海洛因，结果甲的钱给了乙，乙没有将海洛因给甲，此时甲不能起诉乙说乙违反贩毒协议的约定，请求承担民事责任，因为二者签订的协议违反的是法律禁止性规定，签了也白签，自始无效，对于贩毒行为可能构成刑事犯罪。

②管理性规定：从行政角度出发，国家机关从行政角度给当事人进行行政管理，为了更好地做行政管理，对于一些行为要求当事人要做需要经过许可、备案登记。如为了更好规范商事活动，开店要登记，开锁要去公安部门办理登记、许可。如果一个人违反了管理性规定，会从行政角度进行行政处罚，如开店没有执照会罚款、许可证，会给行政处罚，如罚款、责令停产停业等，涉及民事行为效力原则上有效。

（2）举例：在我国法律并未禁止开店，可以开店，但是一定需要办理手续，取得相应的执照或许可。恰好来到这家店，店家张三和顾客的大家之间的民事法律行为，买卖快餐的协议涉及民事部分，仍然有效。如果无效，就需要把饭吐出来，店家退钱，很荒唐。绝大多数的人不会看店家有没有经营资质，经营范围和登记、核准与许可范围是否一致，没有这个意识，法律不会强人所难，涉及的民

事行为有效，为的是保护善良的顾客，但是会处罚店家。

（3）思考：法律不让做的某事却做了，违反禁止性规定，常见的是走私、贩毒、杀人、放火的协议，签完直接无效；法律要求必须办理登记、经过许可，没有办理，没有经过许可，虽然违法，但涉及的民事部分依然有效。

6. 在城市化发展过程中，为了更好进行人口管理和税收方面的措施，要求出租人将房子租出去后要在相应部门办理合同的租赁登记，甲把自己的房子租给乙，二者对租赁合同未办理登记，出租人甲违反了管理性的强制性规定，会督促其对合同进行登记；甲和乙之间的租赁合同有效，涉及的民事部分依然有效。

7. 口诀：小孩（1）卖假（2）串（3），缺德（4）又违法（5）。

（三）可撤销民事法律行为

【解析】可撤销民事法律行为（重点）：四川考查民事法律行为效力时可撤销最难、最细。

1. 行为虽然成立了，当事人你情我愿地签了合同，由于符合四种情形之一，符合条件的当事人拥有撤销权，要么直接找人民法院，要么在签协议的过程中签了仲裁协议，可以找仲裁机构（民间组织）递交申请，将行为撤销掉。一旦行为被撤销，从一开始没有效力，自始无效；过了撤销的期限没有撤销，则行为有效。

2. 对比：可撤销民事法律行为与无效民事法律行为（小孩卖假串，缺德又违法）不能划等号，虽然结局可能都是自始无效，但无效民事法律行为不需要找法院或仲裁机构申请撤销，是理所当然无效。

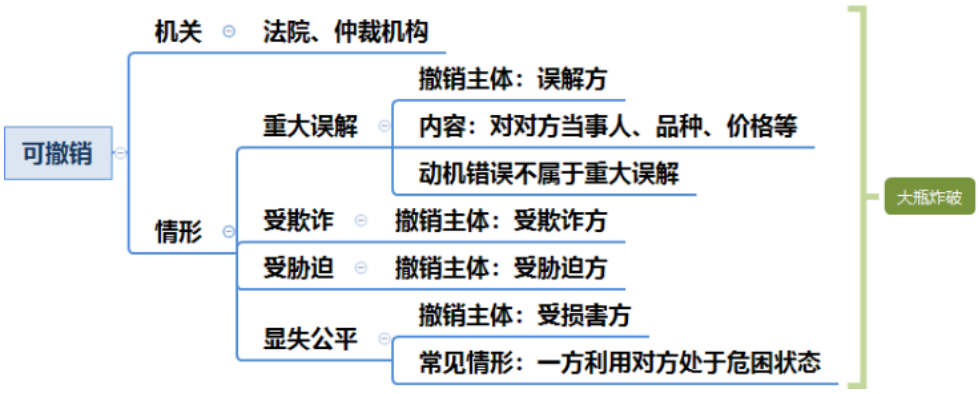
1. 重大误解。

2. 欺诈。　　一方欺诈另一方

3. 胁迫。

4. 显失公平。

口诀：大瓶（平）炸（诈）破（迫）。



【解析】

1. 重大误解："误解"即误会，"重大误解"是大的误会，多少钱算大没有统一标准，通常不会考查"重大"，而是"误解"。往往对以下三个内容弄错，不是你骗我、我骗你，也不是你胁迫我、我胁迫你，只是搞错了。

（1）内容：

①撤销主体：弄错了对方当事人，张三本来打算找甲签合同，签约当天忘记戴眼镜，误将小甲当成甲，和小甲签合同，和小甲签合同是把合同的另一方当事人弄错了，作为误会的一方有权申请撤销。

②品种：红木家具看为杉木家具。

③价格：买东西时将五千元看成了五百元，买回家刷了卡，属于对价格有误解。题目的"认错人、看错价、标错价、看错东西"是关键题眼，往往就是重大误解，谁有错误、误会，谁就可以找法院或仲裁机构申请撤销。

（2）动机错误：为什么做这件事的原因/起因，没有达到、弄错了不是重大误解。如甲很喜欢相亲，某天相亲对象一直对甲笑，认为一定能成，当晚找了中介买房子，结果第二天对象对甲说甲是个好人，做朋友更合适，甲不能说买房的原因、动机没有达到，是重大误解，要求申请撤销买卖合同。在法律中，动机错误不属于重大误解，买房合同依然有效。

（3）四川考查过甲考上了公务员组织部，以为组织部会分房，考上公务员后立马买家具想要放在新房里，结果很久没有分房，甲不能说为什么买家具的原因没有达到，申请撤销买卖家具合同，因为动机错误不属于重大误解，行为依然有效。

2. 受欺诈：一方骗另外一方。如甲骗张三房子有学区，张三被骗后买房子，张三作为受欺诈的一方可以找法院或仲裁机构申请撤销买卖房屋合同。如果双方

都是假的，甲找到中介想买房子，本来房屋价格 1 千万，双方为了避税改为 1 百万，合同直接无效。

3.受胁迫：一方威胁、逼迫另一方，如甲拿着刀子指着张三说不买房就捅死他，张三被迫买房，被胁迫的张三有后悔的余地，可以找法院、仲裁机构申请撤销协议。

4.显失公平：

（1）虽然行为过程中没有误会、欺诈、胁迫，但往往是一方利用对方处于危困状态来趁火打劫、趁人之危，双方权利义务显然失衡，为显失公平，受损害的一方可以申请撤销协议。

（2）如甲生重病，好友张三知道后趁人之危，对甲说生重病急需钱，将你家的房子贱卖给我，我就借钱给你看病，甲无奈之下只好把房子贱卖给张三。这样的买卖行为是好友张三利用甲处于危困状态，趁人之危，趁火打劫，受损害的一方/甲有权撤销。一般是按照市场价格衡量，市场价格上下 30%以内浮动是合理的，一旦超出价格就认为不合理、不合适，如张三逼迫甲，张三趁人之危，让甲将房子以五折的价格卖给自己，超出合理价格就是显失公平。

（3）张三趁甲生重病急需钱，让甲将自己的古董以市场价格的 90%卖给自己，此时不是显失公平，自己买东西可能还价都不止九折，30%上下浮动是合理的价格。

5.口诀：大（1）瓶（4）炸（2）破（3）。

6.骗别人、胁迫别人、胁迫别人、利用别人、弄错了是可撤销，而不是直接无效。有误会的、受欺诈的、受胁迫的、受损害的可以找法院、仲裁机构，有撤销权的一方做事时内心不是完全真实、自愿的，给其选择的途径。不想认就找法院、仲裁机构申请撤销，一旦撤销自始无效；也可能认下来，心甘情愿地被骗，可以放弃撤销权，可撤销变为有效。

7.如某人在 2015 年在南京浦口买房子，当年的房价是一平一万，某人买了一百平，买房子时和中介说想要一步到位，一定要有学区，中介为了把房子卖出去，制作虚假学区证明骗了某人，属于典型的欺诈民事法律行为，某人作为受欺诈方有权向法院、仲裁机构申请撤销。某人知道真相时恰逢 2015 年底，南京三号线过江，当年一万一平的房子涨到了两万一平，此时某人不会找法院、仲裁机

构将行为撤销，把房子退给中介，让中介把钱还给某人。四种行为不一定对当事人有损害，是否要认把选择权给有权利的一方，让其自己选择。

（四）效力待定民事法律行为

1.欠缺代理权的代理行为。

2.限制民事行为能力人实施的超越其民事行为能力范围的行为。

相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起 30 日内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。民事法律行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

注意喜欢靠年龄，对于的有效无效效力待定

口诀：限人欠代

【解析】效力待定民事法律行为："待定"是等待决定的意思，行为做完后有效还是无效存疑，无法作决定，找真正有权利的人来作决定。根据最新的法考教科书有两种常见情形，四川主要考查第二种。

1.欠缺代理权的代理行为：代理是以别人的名义替别人做事，欠缺代理权是没有资格替别人做事却擅作主张，典型的有三种。

（1）未授权之无权代理：如甲没有授权给张三，让张三替甲买衣服，张三擅作主张以甲的名义在李四那里买衣服，属于未授权之无权代理，效力待定，等待被代理的甲作决定，如果行为做得好则有效，觉得衣服买得非常差可以拒绝追认，作决定之前效力待定。

（2）越权之无权代理：超越权限，此时这个人有代理权，如甲找张三让张三替甲买衣服，授予其代理权，张三不仅买衣服，同时还买了鞋子，超越了代理权限，是越权之无权代理，效力待定，等待被代理人甲决定。

（3）代理权消灭后之无权代理：如甲找到张三，让张三给自己买一件衣服，张三将这一件衣服买回来则代理事项完成，代理权消灭，结果张三买衣服上瘾，接下来的十年还陆续给甲买衣服，代理权消灭之后还去代理，仍然是效力待定，等待被代理的甲决定。

2.限制民事行为能力人实施的超越其民事行为能力范围的行为：重点，至少考查过五次。

（1）限制民事行为能力人：8 周岁以上的未成年、不能完全辨认自己行为

的半疯子，这两类人都是限人，能力范围内能独立实施的是纯获利益的伸手接的收红包的行为，和年龄、智力、精神状态相适应的小额行为，如买辣条、可乐、本子等，这两种之外的其他行为都是超越能力范围的行为，限人单独做效力待定。

（2）例：

①9 岁小张（限人）将家里钢琴以 10 万价格卖给李四，9 岁孩子不能独自处置 10 万元，效力待定，等待法定代理人，即小张的父母大张来决定，大张觉得自家孩子卖钢琴卖得好可以追认、同意，从效力待定变为有效；觉得钢琴卖便宜了可以拒绝追认，行为从效力待定变为无效，可以把 10 万元退给李四，让李四把钢琴还回来。

②李四是相对人，是卖钢琴的另一方当事人，小张的父母是小张的监护人/法定代理人，二者有不同的权利。相对人李四可以催告法定代理人自收到通知之日起 30 日内予以追认，李四知道孩子 9 岁后通知父母，说你家孩子把钢琴以 10 万元的价格卖给我，你认不认，为催告权，可以催父母抓紧作决定，给父母 30 日的时间，父母有可能追认、拒绝追认，也可能父母比较忙，懒得理。假设法定代理人未作表示，在 30 日内没有给李四任何回应，懒得理，委婉就是一种婉拒，视为拒绝追认，买卖钢琴的行为从效力待定变为无效，李四需要把钢琴退给小张家，小张家把 10 万元还给李四。

（3）善意的相对人：不知情，李四不知道一米八的小张只有九岁，不知道对方是限人，是善意的相对人，在小张父母表态/追认之前享有撤销权。如李四发了通知书给小张父母说你家孩子把钢琴以 10 万元的价格卖给我，你认不认，给 30 日思考，结果父母 20 日还不回应李四，李四是急性子，善意相对人不知道小张九岁，可以直接撤销说不买了，把钢琴退给父母，让父母把 10 万元给李四，要以通知的方式作出，是书面，还是口头在法条没有要求，告知、通知即可。

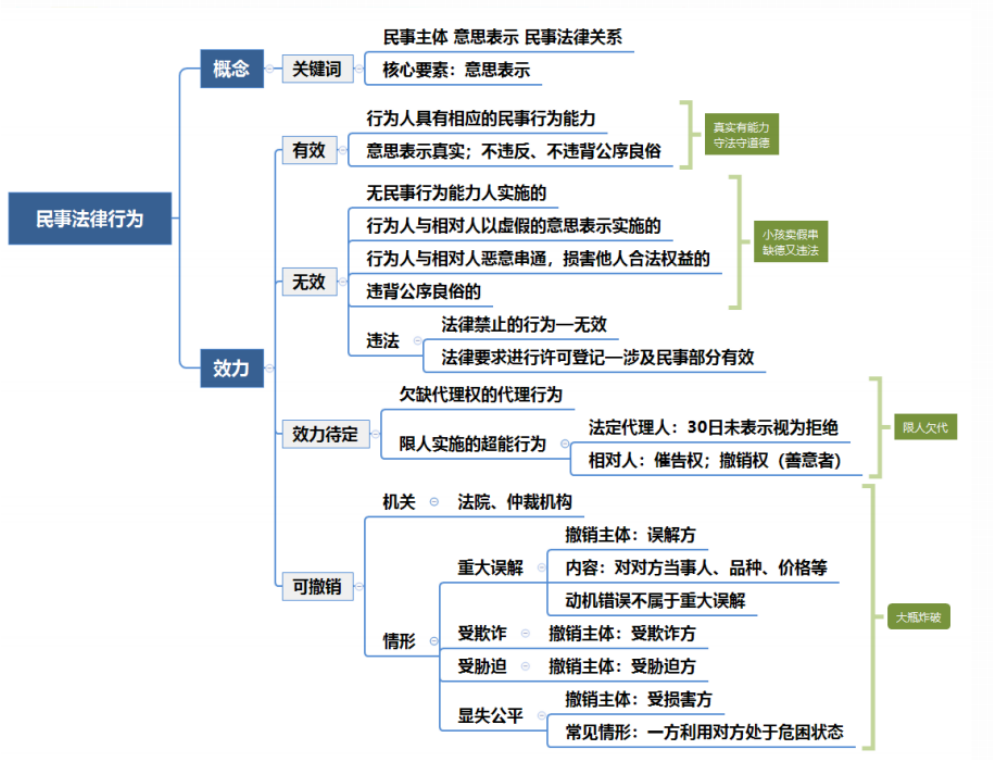
3. 口诀：限人（2）欠代（1）。

4. 命题：

（1）限制民事行为能力人所实施民事法律行为效力都待定（错误），原因：只有超越能力范围的行为，效力才待定。

（2）限制民事行为能力人超越能力范围的行为是可撤销的，找法院、仲裁机构申请撤销（错误），原因：不找法院、仲裁机构，找限人的法定代理人追认，

是效力待定，而不是可撤销。



【注意】民事法律行为：

1. 概念：关键词。

（1）民事主体通过意思表示设立、中止、变更民事法律关系的行为。

（2）核心要素：意思表示，必须将内心想法表达出来。

2. 效力：

（1）有效：行为人具有相应的民事行为能力（完人，实施金额小的、纯获利益的限人）；意思表示真实；不违反、不违背公序良俗（内容合法、合乎道德底线）。口诀“真实有能力，守法守道德”。

（2）无效：当然无效，自始无效，做了也白做，口诀“小孩（1）卖假（2）串（3）缺德（4）又违法（5）”。

①无民事行为能力人实施的：单独实施的任何行为。

②行为人与相对人以虚假的意思表示实施的：行为人和相对人两方都是假的。

③行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的。

④违背公序良俗的。

⑤违法：法律禁止的行为无效，法律不让做却做了。

（3）效力（1）待定：口诀“限人欠代”。

①欠缺代理权的代理行为。

②限人实施的超能行为。

a.法定代理人：30 日未表示视为拒绝。

b.相对人：催告权；撤销权（善意者）。

（4）可撤销：四川考查最难的部分，口诀“大（1）瓶（4）炸（2）破（3）”。

①机关：法院、冲裁机构。

②重大误解：

a.撤销主体：误解方。

b.内容：对对方当事人、品种、价格等。

c.动机错误不属于重大误解。

③受欺诈：撤销主体是受欺诈方。

④受胁迫：撤销主体是受胁迫方。

⑤显失公平：

a.撤销主体：受损害方。

b.常见情形：一方利用对方处于危困状态，趁人之危，趁火打劫，价格不合理时对受损害的一方可以撤销。

试题演练

1.（2022 四川宜宾·判断）甲将镀了铜的项链作为金项链卖给了乙，该民事行为属于无效的民事行为。（×）

【解析】1.骗别人属于欺诈民事法律行为，在法律上对欺诈行为是可撤销，而非直接无效。【选×】

2.（2023 四川成都·多选）2023 年春节期间，10 周岁的小明收到了 10000 元压岁钱。对于该笔压岁钱的归属，下列说法不正确的有（　）。

A.小明未成年，故这笔钱应属于其父母

B.小明为限制民事行为能力人，这笔钱应归小明所有

C.小明可视为完全民事行为能力人，这笔钱应归小明所有

D. 小明为限制民事行为能力人，故这笔钱只有小部分属于小明，大部分属于其父母

【解析】2. 选非题。10 岁是 8 周岁以上的未成年，在法律上是限人，能单独实施的是收红包、金额小的行为，收红包可以自己单独做。

A 项：父母虽然是未成年子女的监护人，但不能直接享有未成年人的钱，只是管理，当选。

B 项：说法正确，排除。

C 项：视为完人要求满足劳动年龄的未成年，满足劳动收入作为主要生活来源，小明没有达到劳动年龄也不是劳动收入作为主要生活来源，依然是限人，当选。

D 项：孩子有所有权，属于他的依然是他的，父母不能随便用，需要维护小明的利益才能处分，当选。【选 ACD】

3. （2019 四川省属·单选）下列民事法律行为无效的是（ ）。

A. 某商贸公司将国产葡萄酒谎称进口葡萄酒销售给甲

B. 甲的母亲生病急需用钱，乙趁机以低价购买了甲的汽车

C. 甲公司误以为乙公司有经营某项业务的能力，遂与其签订了合作协议

D. 甲为逃避债务，将自己名下所属房产假装卖给朋友乙，并签订了房屋转让合同

【解析】3. 选非题。A 项：一方骗另一方，典型的欺诈行为，类似于中介拿着假的学区证明骗某人，受欺诈行为可撤销，排除。

B 项：低价不合理，在法律上一方利用另一方处于危困状态，趁人之危，趁火打劫，属于显失公平，可撤销，排除。

C 项：看错人、弄错对象、搞错价格属于有误会，是重大误解，仍然是可撤销民事法律行为，排除。

D 项：甲和乙之间没有真实的想买卖房屋的想法，两个人都是假的，行为是共同虚假、双方虚假，直接无效，当选。【选 D】

4. （2021 四川德阳·多选）民事法律行为有效的要件包括（ ）。

A. 行为人具有完全民事行为能力

B. 行为人具有相应的民事行为能力

C. 意思表示真实

D. 不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗

【解析】4. 三个要件，即真实有能力，守法守道德。A 项：相应的行为能力，除了完人，限人也有可能，排除。【选 BCD】

第四节　代理

【解析】代理：民法总则五节中考频最低的章节。

一、代理的概念和特征

（一）代理的概念

代理是指代理人于代理权限内，以本人（被代理人）的名义向第三人（相对人）为意思表示或受领意思表示，而该意思表示直接对本人生效的民事法律行为。

【解析】代理的概念：

1. 代理人于代理权限内，以本人（本人=被代理人）的名义向第三人（相对人）为意思表示或受领意思表示，而该意思表示直接对本人生效的民事法律行为。

2. 如甲授权乙买电脑，乙在丙那里买电脑，在案例中被代理人是被帮忙的人甲，被代理人又叫做本人；甲授权乙买电脑，乙是代理人，是帮忙跑腿的人；第三人又叫做相对人，即第三方丙，发生在甲、乙、丙之间的关系是代理。

（二）代理的主要特征

1. 代理人是以被代理人的名义在代理权限范围内进行民事活动。

2. 代理实施的行为必须是有法律效果的行为。

3. 代理人进行代理活动时独立地进行意思表示。

4. 代理行为所产生的法律效果直接由被代理人承担。

【解析】代理的主要特征：

1. 甲授权乙买茶叶，乙在丙处买了茶叶，乙不能在丙处擅作主张买咖啡，需要在代理权限范围内进行代理活动，要求做什么就做什么。被代理人又叫本人，代理人乙以被代理人/本人的名义实施代理活动。如乙在丙那里买茶叶，要说明是替甲的名义买茶叶。命题：

（1）代理人以本人的名义实施代理活动（正确），原因：本人是被代理人，为特殊的法律术语，法律直接规定。

（2）代理人以自己的名义实施代理活动（错误），原因：自己不是法律术语，而本人是，本人在法律中就是被代理人。

2. 代理实施的行为必须是有法律效果的行为：家里来了客人招待不过来，让邻居来陪客人聊天，不是代理活动，代理实施的必须是有法律效果的行为，常见的是买东西、卖东西，而请客吃饭、招待亲朋好友是情谊行为，不是法律行为。

3. 代理人进行代理活动时独立地进行意思表示：甲授权乙买茶叶，乙可以货比三家，择其中物美价最廉的那家买，是有独立的意思表示，在代理范围内自主选择。

4. 代理行为所产生的法律效果直接由被代理人承担：甲授权乙买茶叶，乙在丙处买了茶叶，代理行为产生的法律后果由被代理人/本人，即甲来承担。

5. 命题：任何行为都能进行代理（错误），原因：有些行为不可以。

（1）人身：与人身直接相关的结婚、离婚、收养、遗嘱行为，都与人身相关，不能代理，禁止代理。

（2）特殊行为技能：常见的是授课、演唱，都与当事人的技能相关。如甲

买了周杰伦上海演唱会的门票，周杰伦不能找别人代理演唱，相中的是其本人，与专业技能相关。

二、代理的类型

代理包括委托代理和法定代理。

委托代理人按照被代理人的委托行使代理权。

法定代理人依照法律的规定行使代理权。

【解析】代理的类型：根据代理权来源不同，将代理分为两类。

1.委托代理人按照被代理人的委托行使代理权：委托代理。生活中常见，如甲授权乙买茶叶，乙的代理权来源于甲；生活中打官司，自己不专业会找律师，律师替自己代理。

2.法定代理人依照法律的规定行使代理权：法定代理。常见是监护部分的无人和限人的法定代理人都是监护人，监护人替无人、限人代理事项是源于法律规定的。

三、无权代理

无权代理，是非基于代理权，而以本人名义实施的，旨在将效果归属于本人的代理。

（一）狭义无权代理的类型

1.未授权之无权代理。

2.越权之无权代理。

3.代理权消灭后之无权代理。

【解析】

1.无权代理（重点）：没有代理权，但仍然以被代理人的名义实施了一个行为。根据代理效力不同分为狭义的无权代理和表见代理。

2.狭义无权代理：效力待定，等被代理人甲做决定，甲可以追认，有效；拒绝追认则无效，李四有问题直接找张三。

（1）未授权之无权代理：如甲压根没有找张三替自己买衣服，张三擅作主张在李四那里替甲买了一件衣服。

（2）越权之无权代理。如甲给张三代理权，让张三替自己买一件衣服，张三除了买衣服外，还在李四那里替甲买了一双鞋子。

（3）代理权消灭后之无权代理：如甲让张三替自己买一件衣服，张三给甲买了一件衣服，张三买上瘾了，又给甲买了 10 件衣服。

（二）表见代理

1. 表见代理的概念表见代理是指虽无代理权但表面上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理。

2. 表见代理的法律要件

（1）以本人名义为民事法律行为。

（2）行为人无代理权。

（3）须有使相对人信其有代理权的表征。

（4）须相对人为善意。 民法的善意就是不知情

随堂点拨

张三原是甲公司业务员，后辞职，但甲公司未收回张三手中的授权书，张三后以甲公司的名义与不知情的乙公司签订合同。

1. 张三的行为属于表见代理吗？

2. 甲公司需要对该合同承担责任吗？

【解析】表见代理：

1. 概念：仍然属于无权代理，但表面上有足以使人信为有代理权的表征，从而由本人负授权之责的代理。有效的代理由本人负责，表见代理虽然是一种无权代理，但最终效果是有效的，仍然是让被代理人本人负责。

2. 表见代理的法律要件：四个同时满足，虽然是无权代理，但最终是有效的，仍然由被代理人本人承担责任。

（1）以本人名义为民事法律行为：本人是被代理人，需要以被代理人本人名义实施。

（2）行为人无代理权：因为表见代理是一种无权代理。

（3）须有使相对人信其有代理权的表征：常见有两种。

①文件：往往是盖有公章的合同书、授权书、介绍信，这个东西一摆出来就相信对方有代理资格、有代理权，如双十一时甲想要在淘宝某店铺买护肤品，但不知道是不是正品，于是问店家是否有官方的代理授权书吗，店家给甲出示了带有公章的官方代理授权书，能直接链接到官网，此时甲有理由相信对方卖的是正品，经过官方认可，是从官方渠道拿货的。

②长期合作的往来关系：常见是在一些销售型公司，如甲公司是卖保险的，工作人员乙为了进行保险售卖，经常会请相应的顾客吃饭，甲公司每次都给乙报销太麻烦，于是跟饭店约定只要是我司员工乙带顾客来该饭店吃饭，直接挂在公司账上，双方合作了 10 年，到第 11 年乙被开除了，但饭店不知道，第 11 年时，乙仍然带人来饭店吃饭，此时饭店有理由相信这次仍然挂在甲公司账上，因为基于 10 年这样的长期合作往来。

（4）须相对人为善意：善意指不知情，相对人不知道对方没有代理权属于不知情，是善意的。

3. 随堂点拨：张三原是甲公司业务员，后辞职，但甲公司未收回张三手中的授权书，张三后以甲公司的名义与不知情的乙公司签订合同。

（1）张三辞职后没有该公司的代理资格，行为人无代理权，他手上又有授权书，是官方文件，有表征；并且以被代理人本人的名义；不知情的乙公司是善意的，四个条件都满足，张三的行为是表见代理，代理有效力，对被代理人本人生效，甲公司要对这份合同承担相应责任。

（2）这个案例中坏蛋是张三，甲公司找张三进行追偿即可。

4. 表见代理非常喜欢考查案例，案例原型就是随堂点播的例子。

【注意】代理：

1. 代理人可以以代理人自己的名义实施代理活动（错误）。

2. 代理人能以本人的名义实施代理活动（正确），原因：本人又叫被代理人。

3. 代理活动中，代理人有独立进行意思表示的资格，可以货比三家。

4. 代理最终对被代理人本人生效，替谁干活谁来负责。

5. 8 岁的孩子其父母帮其代理事项，属于法定代理。

6. 所有的无权代理都是效力待定的（错误），原因：表见代理作为无权代理的一种，效力有效。

7. 表见代理：

（1）有表征：有证明文件（盖有公章的空白合同、授权书、介绍信）；长期合作的往来关系。

（2）相对人善意（不知情）。

试题演练

1. （2022 四川成都·单选）10 岁女孩香香的母亲作为其代理人为香香买了一把小提琴。这在民法上称为（ C ）。

A. 指定代理　　C. 法定代理

B. 授权代理　　D. 委托代理

【解析】1.C 项：无人、限人的监护人叫作法定代理，当选。A、B 项：现在《民法典》中没有该表述，排除。【选 C】

2.（2021 四川德阳·单选）不属于代理基本特征的是（A）。

A.代理人是以自己的名义在代理权范围内进行民事活动

B.代理实施的行为是民事法律行为

C.代理人进行代理活动时独立进行意思表示

D.代理行为的后果由被代理人承担

【解析】2.选非题。A 项：可以是以被代理人的名义，也可以是以本人的名义，“以自己的名义”表述错误，当选。【选 A】

3.（2024 四川省属·单选）钱某是某公司的销售人员，随身携带盖有该公司公章的空白合同书，便于对外签约。后钱某因收受回扣被公司开除，但空白合同书未被该公司收回。钱某以此合同书与甲企业签订了购销协议。该协议（　）。

A.有效　　C.可撤销

B.无效　　D.效力待定

【解析】3.案例题。随身携带盖有该公司公章的空白合同书属于有证明的文件；后钱某因收受回扣被公司开除，说明钱某不能再代理公司事项；但空白合同书未被该公司收回说明有骗人的表征。钱某以此合同书与甲企业签订了购销协议，合同书盖有公司的公章，是以公司的名义，没说甲企业知情，则默认不知情。

A 项：考查表见代理，钱某虽然没有代理权，但是以被代理人本人的名义，并且有表征，相对人不知情，虽然表见代理是无权代理，但效力是有效的，当选。【选 A】

第五节　民事诉讼时效

【解析】民事诉讼时效：总则中除了民事主体之外的第二个重要考点，四川基本每年都会考一题，如果四川上下半年考两次，上下半年都有可能会考。

一、诉讼时效的概念

诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，当诉讼时效期间届满，义务人有权提出拒绝履行的抗辩的法律制度。

随堂点拨

张三欠潘某 5 万元，过了诉讼时效，潘某都没有向张三要债。

1. 潘某能否去法院起诉张三？

2. 张三有何权利？

3. 若张三未主张诉讼时效，法院能否主动适用诉讼时效？不能

4. 若张三主动归还 5 万元，是否能以诉讼时效届满为由主张潘某返还 5 万元？

【解析】

1. 诉讼时效的概念：

（1）指权利人在法定期间内不行使权利，当别人伤害自己时，在法律规定的时间内没有找别人要或告别人，当诉讼时效期间届满（一旦时间到了），义务人（伤害自己的人，可简单理解为被告）有权提出拒绝履行的抗辩的法律制度。

（2）简而言之就是当别人伤害自己了，自己要及时告他，如果很长时间都不告他，时间一旦到了，对方就可以拒绝履行，这也是为了督促大家赶紧行使权利，不要在权利上睡大觉。

2. 随堂点拨：张三欠潘某 5 万元，到期没有还，潘某是权利人，可以告张三，问张三要钱，现在已经过了诉讼时效期限（3 年），即潘某在法律规定的 3 年期限内没有行使权利，没有找张三要钱也没有告张三。

（1）潘某仍然可以去法院起诉张三。

（2）张三是被告、义务人，有提出拒绝履行的抗辩权。如潘琪过了诉讼时效后把张三告上法院，法官会问张三“你是否欠潘琪钱”，张三表示“是的，但潘琪已经过了 3 年诉讼时效，请求行使拒绝履行的抗辩权”，一旦张三行使，法院会驳回潘某的起诉，说明这场诉讼潘某失败了，即丧失胜诉权。

（3）若张三不懂法，没有在法庭中主张诉讼时效抗辩，我国法院不能主动适用诉讼时效或主动告诉张三有诉讼时效抗辩权，法院作为司法机关具有中立性，不能偏袒任何一方，此时法官正常判，法院会判决张三偿还潘某 5 万元及利息。

（4）若张三主动归还 5 万元后，知道了诉讼时效，张三不能再找潘某以诉

讼时效届满为由让潘某退回 5 万元，因为钱已经还完了，不能再要回去。

3. 梳理：过了诉讼时效，时间到了，原告、权利人仍然能起诉，法院会正常立案受理，对义务人被告张三而言享有诉讼时效抗辩权，可以以此拒绝履行，一旦行使抗辩权，法官会驳回起诉，原告丧失胜诉权；如果张三没主张诉讼时效，法官正常判；如果张三已经还完钱，不能以诉讼时效为由，再问对方要回来。

二、不适用诉讼时效规定的请求权

1. 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险。

2. 不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产。

3. 请求支付抚养费、赡养费或者扶养费。

4. 依法不适用诉讼时效的其他请求权。

【解析】不适用诉讼时效规定的请求权：以下四类无论过了多久去法院告，法院都会立案受理，被告都没有诉讼时效的抗辩权。

1. 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险：侵害、妨碍、危险没有结束，还是正在进行的 ing 状态，找法院帮忙，法院当然会帮忙。

（1）请求停止侵害：如张三在网上发帖子造谣甲，诋毁甲的名誉，甲让张三删帖，这就是让他停止侵害，什么时候找法院请求张三删帖都可以，不适用诉讼时效。

（2）排除妨碍：如张三将垃圾扔在甲家门口，妨碍甲家里人正常出行，甲让张三把垃圾扔掉、挪走就是排除妨碍，什么时候找法院都可以。

（3）消除危险：如张三与甲是邻居，张三家有一棵歪脖子树，眼看要塌了，可能砸中甲家人，甲让张三把树砍掉就是消除危险，什么时候找法院都可以。

2. 不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产：针对两类物被别人占有了，找对方把东西要回来。

（1）不动产是不能移动，移动会贬损其价值，常见是土地和房屋。如张三霸占了甲家，甲让张三走，张三就是不走，甲找法院告他，请求法院让张三把房子还给甲，什么时候找法院都可以，因为对不动产进行占有了。

（2）登记的动产：常见的是一些交通工具，如车、飞机、轮船。如张三将甲登记的车拿走了，甲问张三要，张三就是不还，甲请求法院让张三把车还回来，

此时什么时候找法院都可以，不适用诉讼时效的限制。

3.请求支付抚养费、赡养费或者扶养费：基于人道主义最低的保命钱，无论什么时候找法院，法院都会替我们伸张正义。

（1）抚养费：主要针对父母给未成年子女的。

（2）赡养费：成年子女给父母的。

（3）扶养费：针对配偶之间，如甲的配偶残疾了，婚姻编中规定甲要照顾残疾的配偶。

4.排除法做题，题干给一个案例，问这个人是否适用诉讼时效相关规定，排除以上三种，剩下的都会受到诉讼时效的限制。

三、诉讼时效期间的类型

1.一般诉讼时效期间：3 年。 应当知道=推理

自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

2.特殊诉讼时效期间

因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。

3.最长诉讼时效期间

自权利受到损害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

【解析】诉讼时效期间的类型：

1.一般诉讼时效期间：3 年（记忆）。自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人（被告）之日起计算。应当知道指推定，按照一般正常人推定应该知道了。

（1）5 月 1 日甲被张三轻轻拍了一下打招呼，甲回之以微笑，到 5 月 4 日甲发现被张三拍了个胳膊不对劲，到医院检查后发现自己受伤了，才知道张三有内功，把甲打成了内伤，对于张三打甲，请求张三赔偿，诉讼时效从 5 月 4 日开始起算，因为 5 月 1 日甲不知道自己受伤了。

（2）5 月 1 日甲被张三打断掌了，但甲什么都不敢说，5 月 4 日甲在大家的陪同下去医院做了鉴定，作为正常人知道自己断掌时权利已经受到侵害，因此从

5 月 1 日起算诉讼时效 3 年。

（3）甲在 5 月 2 日被人蒙头打了一顿，不知道是谁打的，5 月 7 日才知道是张三打的，因此诉讼时效 3 年从 5 月 7 日开始起算。

2. 特殊诉讼时效期间（了解即可，考查较少）：因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。国际货物买卖合同和技术进出口合同出现问题，维权很难，诉讼时效期间就长一些，对应 4 年。

3. 最长诉讼时效期间：针对一直不知道的情况，如别人打了甲，甲不知道自己受伤了或甲被打了，但不知道是谁打的，诉讼时效期间不会无限延长，原则上自权利受到损害之日（挨打那一天）起超过 20 年的，人民法院不予保护，有特殊情况，情节非常严重的，也可以向法院申请，法院再看要不要延长。

（1）如甲在 2000 年被人蒙头打了一顿，一直不知道是谁打的，等到 2025 年的今天终于知道是张三打的，此时已经过了 20 多年，证据早就毁损、灭失的差不多了，从节约司法资源的角度而言，原则法院不管。但如果张三的行为非常恶劣，甲可以向法院申请，是否延长看法院。

（2）命题：自权利受到损害之日起超过 20 年，法院一律不予保护（错误），原因：有特殊情况的可以申请，法院视情况看是否要延长。

4. 关于起算时间的其他特殊规定

（1）当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。

（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。

（3）未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满 18 周岁之日起计算。

【解析】关于起算时间的其他特殊规定：时间也是 3 年，只不过起点非常特殊。

1. 当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算：如甲借张三 10 万元，约定好 5 月 1 日、5 月 7 日、10 月 1 日各还

一次，诉讼时效从 10 月 1 日起算 3 年。

2. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。

（1）无人和限人告他的法定代理人，诉讼时效从该法定代理终止之日算起。

（2）如 5 岁小孩想告他的父母，因为父母乱用他的压岁钱，5 岁孩子不能自己去法院提交起诉状起诉父母，根据法律规定这件事应当由其法定代理人父母代理实施，但父母不会代替孩子去法院告自己。

（3）因此规定从父母不再作为孩子的法定代理人，如在孩子 8 岁时，父母的法定代理人监护资格被撤销了，现在由孩子的爷爷奶奶作为法定代理人，从 8 岁这一天往后起算诉讼时效 3 年。

（4）虽然孩子的法定代理人父母的监护资格没有被撤销，孩子安安稳稳长到 18 岁，不需要监护人，从这一天开始起算诉讼时效 3 年。

（5）总而言之，小孩想要告爸妈，诉讼时效从爸妈不再作为代理人这一天开始起算。

3. 未成年人（不满 18 周岁的男或女）遭受性侵害（不管是否达到强奸的程度）的损害赔偿请求权（赔钱）的诉讼时效期间，自受害人年满 18 周岁之日起计算，即从孩子 18 周岁往后起算 3 年。这与我国未成年性侵案相关情况有关，生活中很多未成年人遭受性侵往往是源于熟人作案，如养父母、继父母、老师等，孩子可能不敢讲或意识不到发生了什么，为了充分保障他们的权利，都是等孩子成年了，把选择权交给孩子自己，因此是从年满 18 周岁之日起往后起算 3 年。

四、中止与中断

（一）中止

诉讼时效中止是指在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因法定事由而使权利人不能行使请求权的，诉讼时效期间的计算暂时停止。自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满。

在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：

1. 不可抗力。

2. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权。

3. 继承开始后未确定继承人或者遗产管理人。

4. 权利人被义务人或者其他人控制。

5. 其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

【解析】

1. 中止：三个考查维度。

（1）时间：中止发生在诉讼时效期间的最后 6 个月内。诉讼时效期间一般是 3 年，在 3 年的最后六个月内才有可能发生终止，其他时间不可以。

（2）事由：因法定事由而使权利人不能行使请求权。如在诉讼时效最后六个月内突然发生一件事情，使得权利人行使不了请求权，简而言之就是告不了对方。

（3）效力：比如当地的法院突然被不法分子爆破了，法官无法审案子，权利人也无法告了，此时发生中止，诉讼时效期间的计算暂时停止，相当于按下暂停键，自中止时效的原因消除之日起，即等到法院的楼建好了、能去告了时，补 6 个月诉讼时效，一定要在这 6 个月内行使权利，一旦不行使，诉讼时效届满，被告享有不履行的抗辩权。

2. 常考哪些事由发生中止：在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止。

（1）不可抗力：以一己之力不能抵抗、不能阻拦的，如战争、灾害、事故。如张三欠甲 5 万元，在诉讼时效的最后六个月内我市发生大地震，甲被困在楼底下，无法提起诉讼，此时诉讼时效发生终止，等甲被解救出来后补 6 个月的诉讼时效。

（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权。如 5 岁孩子在学校里被人打了，由 5 岁孩子的父母替孩子提起诉讼，但在诉讼时效最后 6 个月内父母发生车祸变成植物人，没有人替孩子做主，不能行使请求权，发生中止，等父母醒了或为 5

岁孩子选到新的法定代理人这一天开始补 6 个月诉讼时效。

（3）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人。如张三欠甲 5 万元，甲找张三要钱，结果在诉讼时效最后 6 个月内张三死了，甲就找张三的遗产管理人、继承人要钱，但在诉讼时效最后 6 个月内张三的遗产管理人、继承人没有确定，无法告，此时按下暂停键发生终止，从确定了的这一刻开始补 6 个月的诉讼时效。

（4）权利人被义务人或者其他人控制：如张三欠甲 5 万元，张三在诉讼时效最后 6 个月内将甲绑起来了，甲无法管张三要钱，此时按下暂停键，发生中止，等甲被解救了，能起诉张三了就补 6 个月诉讼时效。

（5）其他导致权利人不能行使请求权的障碍（兜底条款）。

3. 中止的事由是行为人被迫地行使不了，在诉讼时效最后 6 个月内会同情他，等他们能行使请求权、能起诉时一律补 6 个月。

中止考点：

1. 发生时间

2. 发生事由

3. 中止效力

【解析】中止考点：

1. 发生时间：只有在诉讼时效的最后 6 个月内。

2. 发生事由：由于被迫行使不了，即想告告不了。

3. 中止效力：按下暂停键，等能行使请求权，能提起诉讼时，一律补 6 个月诉讼时效。假如在诉讼时效最后一天，这个人由于客观缘由被迫行使不了请求权就按下暂停键中止，结果第二天他就恢复了请求权，可以去告了，此时给他补 6 个月诉讼时效，因为发生一些天灾人祸无法立马调整自己的心态、行动，立马去起诉，要给时间缓缓。

（二）中断

诉讼时效中断，是指在诉讼时效期间内，因发生一定的法定事由，致使已经经过的时效期间统归无效，待时效中断的事由消除后，诉讼时效期间重新起算的制度。

有下列情形之一的，诉讼时效发生中断：

1. 权利人向义务人提出履行请求。

2. 义务人同意履行义务。

3. 权利人提起诉讼或者申请仲裁。

4. 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

【解析】中断：考查发生的时间、发生的事由、发生的效力。

1. 时间：诉讼时效（一般是 3 年）期间内，从第一天到最后一天都有可能性。

2. 有下列情形之一的，诉讼时效发生中断：

（1）权利人向义务人提出履行请求。如在诉讼时效期间的第一年，张三欠甲 5 万元，甲打电话向张三要钱、口头问张三要钱或向张三发催款请求书等，只要甲问张三要钱了就属于权利人向义务人提出履行请求，此时发生中断。

（2）义务人同意履行义务：如 3 年中的第 2 年，对方主动找到甲表示要还钱、提前还了一些利息或重新欠了一个欠条，这些代表他同意履行义务、认这笔债。

（3）权利人提起诉讼或者申请仲裁：如甲把张三告上法院/向仲裁机构申请仲裁。

（4）发生中断的三种情形都是当事人主动去做的，他没有在权利上睡大觉，要给他一个机会。如甲在诉讼时效的第一年主动问张三要钱，属于权利人向义务人提出履行请求，发生中断，已经经过的诉讼时效期间通属无效，即已经经过的 1 年直接归零；待中断事由消除，一般只要甲问张三提出履行请求就立马消除，就从这一刻开始从新起算 3 年诉讼时效。

中断考点：

1. 发生时间

2. 发生事由

3. 中断效力

【解析】中断考点：

1. 发生时间：诉讼时效期间内，一般是 3 年中任何一个时间节点都可以。

2. 发生事由：主动问别人要钱、告别人，或主动同意履行义务。

3. 中断效力：一旦发生中断，之前经过的诉讼时效就清零，重新起算诉讼时效 3 年。

4. 如张三欠甲 5 万元，在诉讼时效的第一年甲问张三要钱，发生中断，已经经过的 1 年清零不算，重新起算诉讼时效 3 年；在第二个诉讼时效 3 年中还能发生中断，比如甲在此期间又问张三要了一次钱，又发生中断，经过的诉讼时效清零，再重新起算 3 年，3 年又 3 年，从对方欠债不还，权利遭受损害之日起，原则上满 20 年法院就不保护了。

【注意】民事诉讼时效：

1. 一旦诉讼时效届满后，法院对案子会不予受理（错误），原因：权利人仍然能起诉，法院正常立案受理。

2. 义务人在诉讼时效届满后可以提出不履行的抗辩权（正确）原因：义务人可以提出不履行的抗辩权，一旦提出后，权利人丧失胜诉权，法官会驳回原告起诉。

3. 若义务人本人没有主张，法院不能主动适用或援引诉讼时效相关规定，法院正常判。

4. 假如甲霸占了张三的房子 20 年，张三请求甲返还房子，这不受诉讼时效

的限制，属于两种特定的物被别人占有，请求对方返还，分别是不动产和登记的动产。

5. 一般诉讼时效期间是 3 年

6. 涉及国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的，这个纠纷比较复杂、举证比较困难，因此诉讼时效是 4 年。

7. 原则最长诉讼时效是从权利受到损害之日起 20 年，特殊情况可以延长。区分：20 年是从权利受到损害这个客观时间开始起算的，而一般情况是从权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

8. 分期履行的合同是从最后一期期限届满计算诉讼时效的期限。

9. 对于未成年人遭受性侵害的，自受害人年满 18 周岁之日起计算。

10. 一个人被迫行使不了，考查中止，发生在诉讼时效期间的最后 6 个月内，一旦中止事由消除，补 6 个月诉讼时效期限。一个人主动维权、主动履行义务，考查中断，重新起算诉讼时效，一般是再算 3 年。

试题演练

1. （2024 四川省属 • 判断）当事人未提出诉讼时效抗辩的，法院可以主动适用诉讼时效的规定进行裁判。（ × ）

【解析】1. 法院具有中立性，不能偏袒任何一方，该怎么判就怎么判。【选 ×】

2. （2023 四川 • 单选）在外漂泊半生的甲回到家乡，发现自己的房屋被乙占用超过 20 年。甲欲提起诉讼，要求乙返还房屋。关于本案，下列说法正确的是（ D ）。 不动产

A. 甲维权的诉讼时效期间是 2 年

B. 甲维权的诉讼时效期间是 3 年

C. 甲的房屋被乙占用超过 20 年，人民法院不予保护

D. 甲的房屋产权保护不适用诉讼时效的规定

【解析】2. D 项：房子属于不动产，被别人占有请求返还，不受诉讼时效限制，无论过了多久都可以找法院伸张正义，当选。A、B、C 项：都是关于诉讼时

效的相关规定，而对于不动产或登记的动产被别人侵占了，压根不受诉讼时效的限制，什么时候找法院，法院都会伸张正义，排除。【选 D】

【注意】若本题改为没有登记的车被别人占有了，过了 20 年之后才发现，原则法院不管。

3.（2021 四川省属·单选）周某向王某借款 6 万元，约定 6 个月后连本带息归还。此后，周某一直未还款，王某也未要求周某归还。4 年后，王某向法院提起诉讼，请求周某归还借款及利息。法院公告传唤周某但其未到庭参加诉讼，也未提出诉讼时效抗辩主张。关于本案，下列说法正确的是（　）。

A.因本案已过诉讼时效，法院应不予立案

B.因周某一直未能到庭，法院应延期审理

C.法院应判决周某偿还王某本金 6 万元及借款利息

D.法院应以超过诉讼时效为由驳回王某的诉讼请求

【解析】3.4 年后说明已经过了诉讼时效 3 年。到了 6 个月没还这个人已经侵犯了王某的权益，从这一天开始往后算 3 年。

C 项：过了诉讼时效 3 年仍然可以起诉，被告没有提出诉讼时效抗辩，法院不能主动适用诉讼时效，法院正常判，事实是周某向王某借钱，有欠钱不还的情况，法院要让被告偿还借款和利息，当选。

B 项：一场案子一般是被告不愿意来，如果被告一不来就延期则没有审的必要性，因此无故缺席的可以进行缺席判决，排除。

A 项：过了 3 年诉讼时效原告仍然可以起诉，法院正常立案受理，排除。

D 项：法院不能主动适用诉讼时效，排除。【选 C】

4.（2018 四川泸州·多选）诉讼时效中止，是因法定事由的存在使诉讼时效停止进行，待法定事由消除后继续执行的制度。下列可以引起诉讼时效中止的有（　）。

A.不可抗力

B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人

C.权利人向义务人提出履行请求

D.权利人提起诉讼或申请仲裁

【解析】4.因为客观情况被迫行使不了。A 项：自己不能抵抗、阻拦，当选。B 项：不能决定，被迫的，排除。C、D 项：主动的，对应中断，排除。【选 AB】

5.（2022 四川省属·判断）根据我国《民法典》规定，如果权利人自知道权利被侵害之日起超过 20 年仍不起诉的，人民法院对其民事权利一律不予保护。（　）

【解析】5.原则不予保护。【选×】

【注意】

1.无民事行为能力人实施行为属于效力待定（错误），原因：无人干啥啥不行，一律无效；限人超过能力范围的行为效力待定。

2.无效民事法律行为是自始无效（正确），原因：除了自始无效，还有当然无效，不需要找其他人或其他机关。

3.重大误解和欺诈民事法律行为效力是可撤销（正确），原因：口诀“大瓶炸破”。除了重大误解和欺诈，胁迫、显失公平（乘人之危、趁火打劫）也是可撤销的。

4.限制民事行为能力人实施的行为均效力待定（错误），原因：超越能力范围的效力待定；收红包、买辣条是有效的。

5.表见代理属于无权代理（正确），原因：无权代理分为狭义无权代理（效力待定）以及表见代理（效力有效）。表见代理是无权代理，只不过最终对被代理人本人生效。

6.代理人以被代理人的名义实施代理行为（正确），原因：“被代理人”还可以表述为“本人”，即代理人以本人/被代理人的名义实施代理行为（正确）；代理人以自己的名义实施代理行为（错误）。

7.时效期间届满的案件，法院不予受理（错误），原因：原告有正常起诉的资格，法院正常立案受理，只不过被告、义务人享有不履行义务的抗辩权。

8.请求支付赡养费，不适用诉讼时效（正确），原因：赡养费是保命钱，什

么时候要法院都会帮忙。扶养费、赡养费、抚养费都不适用诉讼时效规定。

9.一般诉讼时效是自权利受到损害之日起 3 年（错误），原因：除了知道或应当知道权利受到损害之日，还要知道义务人之日起。而自权利受到损害之日起是最长诉讼时效 20 年的起算点（原则），有例外可延长。

10.不可抗力是时效中断的法定事由（错误），原因：不可抗力是被迫的，对应中止，要发生在诉讼时效最后六个月内；中断是幡然醒悟、是主动的。

遇见不一样的自己

Be your better self